

1500073-96.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040992/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 22984191 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2040992 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2040992 - 03º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500073-96.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500073-96.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040992/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 22984191 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2040992 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2040992 - 03º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON WILIAN DE SOUZA GONÇALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Robson Wilian de Souza Gonçalves e Roberto Carlos Bispo Gonçalves, devidamente qualificadas, como incurso nos art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 188/191).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 198), apresentou resposta escrita (fls. 214/218). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 20 de Abril de 2022 (fls. 245/247) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 280 e 282). Em audiência (fls. 295/296[TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA). Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 298/316).

2. Fundamentação

Antes da análise do mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é parcialmente procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 11/13), do auto de exibição e apreensão (fls. 18/28 [imagem]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 29/31) e definitivo (fls. 255/260 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

A testemunha e policial militar LUÍS ROGÉRIO MORENO SANCHES declarou em sede policial que "é Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo exercendo suas funções da Companhia de Força Tática do 9º BPM/I. Relatou que tinham informações que os indivíduos Roberto e seu filho Robson proporcionavam o tráfico de drogas ora usando veículo VW/Gol ora o automóvel VW/Golf sendo que mantinham a guarda de material entorpecente que permanecia "enterrada" em um campo às margens da vicinal conhecida por Estrada Rural "Fazenda Luar". Nesta data assumiu seu turno de trabalho juntamente com o também policial Cabo Avellaneda e decidiram verificar as informações recebidas ocasião que rumaram para aquela vicinal quando então avistaram o automóvel VW/Gol de placas CRW-1924 estacionado às margens daquela estrada rural. Que havia o indivíduo no interior do automóvel que teria sido abordado sendo o mesmo identificado como Roberto Carlos Bispo Gonçalves que se apresentava apreensivo e com insistência olhava em direção ao campo, fato que chamou a atenção dos militares. Que adentraram no campo seguindo, contudo, alguns rastros ocasião que se depararam com outro indivíduo, "agachado" buscando algo no interior de um saco, oportunidade que o mesmo evadiu-se ao vislumbrar os policiais. Que o condutor saiu ao encalço do indivíduo logrando detê-lo, ocasião que foi identificado como Robson Wilian de Souza Gonçalves. Que retornaram ao local onde avistaram Robson onde foi possível vislumbrar terra "revirada" e um saco plástico preto contendo um "tijolo" e 56 "porções" de "maconha" 1(uma) "pedra bruta de "crack" e 1(uma) "porção" de "cocaína". Indagado, Robson acabou admitindo a traficância sendo então pai e filho conduzidos ao Distrito Policial. Consignou que durante ao empreitada ao encalço do indivíduo que se evadira teria sofrido uma queda necessitando de apoio médico junto ao Hospital São Francisco de Assis desta cidade sendo então afastado das funções por 2(dois) dias consecutivos por orientação médica. Ratificou suas declarações em juízo, ratificando que visualizou os acusados em outras oportunidades no local, inclusive em seu horário de folga, não sendo possível a abordagem por falta de equipe. Os próprios moradores do local informaram que o veículo passava ali. A abordagem se deu porque o veículo estava manobrando em local ermo; os vizinhos diziam que havia movimentação estranha. Não foram registradas as denúncias formalmente. O veículo estava em movimento. Foi revistado e não foi encontrado nada no carro. O ingresso no mato se deu porque o acusado Roberto ficou olhando de modo fixo para uma lacuna na cerca. Havia várias pegadas para a área de mata. Do veículo até o local das drogas havia cerca de 50 metros. Visualizou Robson mexendo em um saco preto que posteriormente descobriu se tratar de entorpecente. A área da abordagem é rural, mas fica a cerca de 1 km da cidade. O patrulhamento na área é comum, de rotina.

A testemunha e policial militar ANDERSON AVELLANEDA LUZ declarou em sede policial que "tinham informações que os indivíduos Roberto e seu filho Robson proporcionavam

o tráfico de drogas ora usando veículo VW/Gol ora o automóvel VW/Golf sendo que mantinham a guarda de material entorpecente que permanecia "enterrada" em um campo às margens da vicinal conhecida por Estrada Rural "Fazenda Luar". Nesta data assumiu seu turno de trabalho juntamente com o também policial Sargento Rogério Sanches e decidiram verificar as informações recebidas ocasião que rumaram para aquela vicinal quando então avistaram o automóvel VW/Gol de placas CRW-1924 estacionado às margens daquela estrada rural. Que havia o indivíduo no interior do automóvel que teria sido abordado sendo o mesmo identificado como Roberto Carlos Bispo Gonçalves que se apresentava apreensivo e com insistência olhava em direção ao campo, fato que chamou à atenção dos militares. Que adentraram no campo seguindo, contudo, alguns rastros ocasião que se depararam com outro indivíduo, "agachado" buscando algo no interior de um saco, oportunidade que o mesmo evadiu-se ao vislumbrar os policiais. Que o condutor saiu ao encalço do indivíduo logrando detê-lo, ocasião que foi identificado como Robson Willian de Souza Gonçalves. Que retornaram ao local onde avistaram Robson onde foi possível vislumbrar terra "revirada" e um saco plástico preto contendo um "tijolo" e 56 "porções" de "maconha" 1(uma) "pedra bruta de crack" e 1(uma) "porção" de "cocaína". Indagado, Robson acabou admitindo a traficância sendo então pai e filho conduzidos ao Distrito Policial". Em sede policial acrescentou que não se recorda se os acusados trabalhavam. Do veículo até o local em que Robson estavam era cerca de 50 metros. Foi possível reconhecer e observar que Robson estava mexendo em um saco preto. O acusado Carlos estava manobrando o veículo em local ermo; não havia cerca ou algo do tipo próxima; ficou apreensivo pela possibilidade de a viatura parar e realizar a abordagem. Olhava para a mata e o buraco na cerca. A revista foi anterior ao ingresso na mata. No carro não havia nada de ilícito. Na abordagem de Robson não foi localizado nada, mas retornando ao local encontramos drogas. O patrulhamento no local é comum, fica a cerca de 1 km da cidade. Não houve disparo de arma de fogo, entretanto houve necessidade de deslocamento para captura de Robson.

O acusado Roberto Carlos Bispo Gonçalves exerceu seu direito constitucional ao silêncio em sede policial (fl. 8). Ao ser ouvido em juízo, negou a prática da traficância. Alegou que os policiais militares perseguem meu filho por já ter sido preso. Estava no local porque próximo há uma chácara de um amigo, onde queria pegar sebo de carneiro e eucalipto para passar nas dores que sentia em sua costela. Robson saiu correndo porque os policiais teriam falado que iam atirar.

O acusado Robson Willian de Souza Gonçalves exerceu seu direito constitucional ao silêncio em sede policial (fl. 6). Em juízo, negou a prática da traficância. Alega ser perseguido pelos policiais militares por já ter sido preso e, em virtude disso, teriam forjado a droga. Em abordagem anterior teriam dito que iriam mata-lo ou prendê-lo.

Pois bem. Respeitada a versão dos acusados, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraposta, de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Em que pesem as alegações de que Robson sofreria perseguição por parte dos policiais militares, não há qualquer elemento mínimo nos autos que autorize tal conclusão. A narrativa de que teriam se deslocado ao local em busca de produtos rurais tampouco se sustenta, não havendo qualquer lastro mínimo para seu acolhimento.

Assim, convenço-me que os acusados, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardavam e tinham em depósito (guardar para outrem) as drogas apreendidas, indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011; TJGO - ACrim. n. 33578- 9/213 - Rel. Des. JAMIL

PEREIRA DE MACEDO, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

De rigor, pois, a condenação dos réus. Eis o meu convencimento.

Já em relação ao contexto fático previsto no art. 35, caput, da LD (associação para o tráfico ilícito de drogas), todavia, os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do réu, consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, Dje de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, Dje de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, Dje de 1º/08/2016).

Não existe prova suficiente do vínculo associativo estável ou da intenção de se praticar um número indefinido de crimes entre os acusados.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407] secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

I. Acusado Roberto Carlos Bispo Gonçalves

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a em 2/6 (dois sextos) em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A justificar o acréscimo, a parte ré apresenta dados desabonadores da vida pregressa (fls. 84/87), bem como a natureza do produto, sendo altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, a // b // c, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque a parte ré apresenta maus antecedentes e o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH) e as circunstâncias não são favoráveis, o que reputo, ao lado da obra da lei (ope legis), motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF).

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie, tampouco sendo admissível a suspensão condicional da pena (art. 77, I), notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo presa, uma vez que não se vislumbra alteração da situação fática que justificou a segregação cautelar e tratando-se, agora, de prisão oriunda de sentença penal condenatória.

II. Acusado Robson Wilian de Souza Gonçalves

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/6 (um sexto) em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Justifico o acréscimo com base na natureza da substância apreendida, sendo altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente específica (cf. quadro sinótico) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 1/3 (um terço) em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em) em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o

crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente específico e as circunstâncias não são favoráveis. Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos e crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade), II (reincidência específica), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie, notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack).

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo presa, não se vislumbrando alteração de circunstância fática que afaste os motivos que determinaram sua segregação cautelar, tratando-se, agora, de prisão oriunda de sentença penal condenatória.

2.2. Efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, a, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, do veículo automotor apreendido com a parte ré (AEA), tendo em vista que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), foi utilizado para - nexos de instrumentalidade - a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não havendo necessidade de que seja demonstrada sua reiterada utilização para a prática do delito (c.F.RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).

3. Dosimetria

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP\;

A) a parte ré Roberto Carlos Bispo Gonçalves, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado; além de confiscar os bens apreendidos (item 2.2); por fim, absolvê-la, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da prática do outro fato denunciado (art. 35, caput, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação).

B) a parte ré Robson Wilian de Souza Gonçalves, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado; além de confiscar os bens apreendidos (item 2.2); por fim, absolvê-la, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da prática do outro fato denunciado (art. 35, caput, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação).

Recomendo incontinenti a parte ré no estabelecimento prisional em que se encontra; expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ); com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva (art. 472, I, das NJCGJ), sem prejuízo do encaminhamento das peças faltantes para o juízo competente para a execução (art. 472, II, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional), se o caso.

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para,

com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.
Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).
Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se
(art. 72, § 5º, das NSCGJ).
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Tupã, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA